

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	2
5.3 - Descrição - Controles Internos	4
5.4 - Programa de Integridade	5
5.5 - Alterações significativas	6
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	7

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	8
10.2 - Resultado operacional e financeiro	12
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	13
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	14
10.5 - Políticas contábeis críticas	18
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	20
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	21
10.8 - Plano de Negócios	22
10.9 - Outros fatores com influência relevante	23

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**5.1 Gerenciamento de riscos**

O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. Exceto pelo swap contratado, a Companhia não tem como prática fazer uso de instrumentos financeiros derivativos para proteger exposições a risco.

A gestão de risco é realizada pela tesouraria central da Companhia. A tesouraria da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as sociedades controladas.

Além do aspecto financeiro, a Companhia possui uma Política de Segurança e Saúde Ocupacional, cujo objetivo é identificar, antecipar e controlar os riscos potenciais prevenindo acidentes, implantando ações contínuas para garantir a segurança e saúde ocupacional dos seus colaboradores. Valorizar e qualificar promovendo conscientização de todos. Aperfeiçoar continuamente os processos relevantes implantados, relacionados à segurança e saúde ocupacional, visando à busca pela excelência em seu processo de gestão.

A Companhia possui também seguro de risco de engenharia, incluindo responsabilidade civil, para cada uma de nossas obras garantindo proteção contra perigos que afetam todo tipo de obra civil.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 Gerenciamento de riscos de mercado****(a) Risco de taxa de juros**

A Companhia e suas controladas monitoram continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar eventual necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra o risco da volatilidade dessas taxas.

As taxas de juros contratadas sobre empréstimos e financiamentos estão detalhadas na tabela abaixo. Sobre as contas a receber de imóveis concluídos, incidem juros de 12% ao ano, apropriados "*pro rata temporis*".

		<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
<u>Financiamentos Imobiliários</u>			
Taxa	Vencimento		
CDI+4,80%	entre jan/2019 e abr/2019	-	11.632
TR + 11,28% a.a.	entre jan/2019 a jul/2021	44.337	388.434
138,4%CDI	abr/2019	-	-
		<u>44.337</u>	<u>400.066</u>
<u>Empréstimos, financiamentos e cessão em reais</u>			
Taxa média	Vencimento		
152,00% CDI	entre jul/2017 a dez/2019	47.549	47.549
CDI +6,10% a.a.	entre jul/2016 a mai/2023	40.385	40.385
IGP-M + 12% Juros a.a.	entre jan/2020 a jul/2028	-	452
10,02% a.a.	entre jan/2019 a jul/2031	-	19.228
		<u>87.933</u>	<u>107.613</u>

(b) Risco cambial

Não se aplica.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(c) Risco de fluxo de caixa**

A Companhia analisa sua exposição à taxa de juros de forma dinâmica. São simulados diversos cenários levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes, financiamento e hedge alternativos. Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado, como detalhado abaixo.

		Consolidado			
Risco	Instrumento/operação	Cenário provável (I)		Cenário II	Cenário III
		Descrição	Efeito		
De taxa de juros	Empréstimos - CDI	Aumento de 100 pontos-base (bps)	(996)	(1.245)	(1.493)
	Empréstimos - TR	-	(3.884)	(4.855)	(5.827)
	Debênture - CDI	-	(610)	(762)	(914)
		Efeito total líquido	(5.490)	(6.862)	(8.234)
De índices de preço (IPCA, IGP-M, INCC)	Contas a Receber	Queda de 1%	(1.644)	(2.056)	(2.467)
	Contas a pagar - Terrenos	-	533	667	800
			(1.111)	(1.389)	(1.667)

Os passivos sujeitos a taxas variáveis de juros são (i) crédito imobiliário, o qual está sujeito a variação da taxa referencial de juros, cujo risco de volatilidade é considerado como baixo pela administração; (ii) empréstimos e financiamentos, os quais estão parcialmente sujeitos a variação das taxas para Certificados de Depósito Interbancário (CDI) e para as quais existe um hedge natural nas aplicações financeiras, minimizando impactos relacionados com os riscos de volatilidade; e (iii) contas a pagar na aquisição de imóveis, o qual está sujeito a variação do INCC e IGP-M, para o qual existe um hedge natural no contas a receber de clientes de unidades em construção.

Eventualmente, a Companhia também efetua operações de swap de taxa de juros, a fim de proteger o risco de taxa de juros decorrente de empréstimos e financiamentos sujeitos a variação das taxas para Certificados de Depósito Interbancário (CDI).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos



5.3 Controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:

a) Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las

A Companhia acredita que o grau de eficiência dos controles internos adotados para assegurar a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório.

A Companhia continua atenta às novas tecnologias e ao desenvolvimento pessoal de seus colaboradores, e investe em seus controles a fim de aprimorá-los cada vez mais.

b) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Não aplicável.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade



5.4 Programa de Integridade

Não se aplica

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas



5.5 Alterações significativas

Não se aplica.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e



5.6 Outras informações relevantes – Gerenciamento de riscos e controles internos

Todas as informações julgadas relevantes já se encontram detalhados nos itens anteriores.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais



10.1. Comentário dos Diretores

1. Recuperação Judicial

Em 27 de abril de 2020, a João Fortes ajuizou, em conjunto com parte de suas sociedades controladas, um pedido de recuperação judicial perante a Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. A medida contribui para a reestruturação da companhia que se tornou necessária a partir dos efeitos da crise que atingiu o mercado imobiliário nos últimos anos e pelo recente impacto que a pandemia do coronavírus teve na atividade econômica do país.

O referido pedido foi deferido no dia 11 de maio de 2020 e, no dia 01 de junho de 2020, foi publicado o edital para dar conhecimento aos credores do deferimento do pedido. Desde então, a companhia já passou por importantes marcos no processo:

- i. No dia 30 de junho de 2020 foi publicada a 1ª relação de credores da companhia. Tal publicação abriu o prazo para fase administrativa de verificação de créditos, e após avaliação dos créditos pelo administrador judicial em atividade, a empresa Preserva-Ação Administração Judicial Ltda, foi elaborada nova lista de credores, publicada no dia 15 de setembro de 2020
- ii. No dia 27 de julho de 2020 foram protocolados 9 planos de recuperação judicial, 8 referentes a dívidas protegidas em empreendimentos com patrimônio afetado e 1 plano consolidado para as demais recuperandas e suas dívidas. O edital dos planos foi publicado no dia 15 de setembro de 2020, dando assim início ao prazo para objeções aos planos de recuperação judicial
- iii. Foram apresentadas objeções de credores ao plano proposto pela companhia, e a companhia segue negociando com credores para seguir para a convocação das Assembleias Gerais de Credores, cuja data ainda será estipulada.
- iv. Paralelamente, no dia 30 de setembro de 2020 houve julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A a respeito do tratamento do patrimônio de afetação na recuperação judicial. Após julgamento, foram interpostos embargos de declaração pela recuperanda a respeito da referida decisão judicial, os quais aguardam julgamento. A definição acerca dos embargos de declaração será fundamental para a definição do tratamento do patrimônio de afetação na recuperação judicial, e portanto, poderá resultar na alteração dos planos de recuperação judicial e tratativas com os credores.
- v. Em 10 de dezembro de 2020 foi determinada a prorrogação do *Stay Period*, período de suspensão das execuções judiciais contra das recuperandas, até a advento da assembleia geral de credores.

É de suma importância para a João Fortes adequar seu capital de giro em prol da continuidade de seus negócios e do sucesso da recuperação judicial. Nesse contexto a Companhia firmou carta proposta com potencial investidor referente a um financiamento de até R\$ 40.000.000,00.

A fim de dar publicidade à referida proposta emitimos fato relevante, alinhado com petição nos autos da recuperação judicial, com as principais informações da operação, permitindo que possíveis interessados em propostas alternativas pudessem se manifestar. A operação está em processo de diligência e sujeita à aprovação do Juízo da recuperação judicial.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A administração acredita que o processo de recuperação judicial é a melhor solução para a readequação da estrutura de capital e da liquidez da Companhia, viabilizando a continuidade da empresa. A implementação do plano de recuperação judicial apresentado permitirá a estabilização do fluxo de caixa, manutenção das operações diárias e viabilizará a entrega das obras em andamento e novos lançamentos.

A João Fortes segue alinhando agendas com seus principais credores e *stakeholders* até que seja possível a convocação da Assembleia Geral de Credores.

2. Atraso na emissão das demonstrações financeiras

Após a entrega das informações trimestrais de 2019 pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC"), esses auditores informaram que não teriam condições de terminar o trabalho de auditoria dos relatórios atrasados no cronograma anteriormente definido. A partir dessa reunião, a administração contratou a RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples para fazer a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da João Fortes Engenharia - em Recuperação Judicial e suas controladas dos exercícios findos em 2019 e 2020 e as revisões trimestrais das informações financeiras dos trimestres findos em 31/03/2020, 30/06/2020 e 30/09/2020, elaboradas de acordo com as normas internacionais do relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo IASB e práticas contábeis adotadas no Brasil.

Foi definido conjuntamente um cronograma para a entrega dos relatórios atrasados e acreditamos que todas as informações atrasadas estarão divulgadas para os acionistas e mercado na maior brevidade possível.

Administração da João Fortes Engenharia

b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas

O patrimônio líquido da João Fortes, ao final de 2019, foi de -R\$ 289,6 milhões, queda de 392% em relação ao ano anterior.

Em 2019, a relação entre endividamento e patrimônio líquido foi de -193%.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos;

Enquanto aguardamos a evolução do processo de Recuperação Judicial, a companhia tem se empenhado para cobrir os compromissos financeiros assumidos.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Companhia se utiliza de financiamento disponibilizado junto ao Sistema Financeiro Habitacional (SFH) e outras linhas de empréstimo com instituições financeiras assim como a utilização de recursos próprios captados no mercado.

e) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

		<u>Controladora</u>	<u>Consolidado</u>
<u>Financiamentos Imobiliários</u>			
Taxa	Vencimento		
CDI+4,80%	entre jan/2019 e abr/2019	-	11.632
TR + 11,28% a.a.	entre jan/2019 a jul/2021	44.337	388.434
138,4%CDI	abr/2019	-	-
		<u>44.337</u>	<u>400.066</u>
<u>Empréstimos, financiamentos e cessão em reais</u>			
Taxa média	Vencimento		
152,00% CDI	entre jul/2017 a dez/2019	47.549	47.549
CDI +6,10% a.a.	entre jul/2016 a mai/2023	40.385	40.385
IGP-M + 12% Juros a.a.	entre jan/2020 a jul/2028	-	452
10,02% a.a.	entre jan/2019 a jul/2031	-	19.228
		<u>87.933</u>	<u>107.613</u>

f) Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Temos limites diferenciados com as instituições financeiras.

g) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras**Receita Líquida**

No setor de incorporação imobiliária, a receita representa a parcela apropriada ao resultado pelo método de percentual de conclusão de cada obra, líquida de descontos e rescisões. A nossa receita líquida totalizou, em 2019, R\$ 174,8 milhões, uma redução de 32% em relação aos R\$ 258,8 milhões registrados em 2018.

Custo de produtos vendidos (e serviços prestados)

Os custos dos imóveis vendidos no período encerraram o ano de 2019 com total de R\$ 265,7 milhões contra os R\$ 318,0 milhões registrados em 2018.

Lucro Bruto

No ano de 2019, a Companhia apresentou um prejuízo bruto de R\$ 90,9 milhões e uma Margem Bruta de -52%. Em 2018, o prejuízo bruto foi de 59,2 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Receitas /Despesas Operacionais**

Em 2019, foram apuradas receitas/despesas operacionais de -R\$ 200,0 milhões diante da receitas/despesas operacionais de -R\$ 333,3 milhões apresentadas em 2018.

Lucro (prejuízo) do exercício

A companhia auferiu prejuízo de R\$ 396,0 milhões em 2019, representando uma melhoria de 12% em relação aos R\$ 449,6 milhões de prejuízo em 2018.

Balanço Patrimonial**Caixa e equivalentes de caixa**

O saldo da conta caixa e equivalente de caixa no ano de 2019 totalizaram R\$ 9,6 milhões, queda de 39% frente aos R\$ 15,7 milhões apresentados em 2018.

Contas a receber

Contas a receber, em 31/12/2019, foram de R\$ 223,6 milhões, sendo que R\$ 195,0 milhões a receber no curto prazo. Em 2019, a Companhia apresentou uma redução de 33% das contas a receber em relação ao ano de 2018.

Imóveis a comercializar

No saldo de imóveis a comercializar da Companhia, incluímos terrenos pagos em dinheiro, construções em andamento e unidades prontas. A João Fortes encerrou 2019, com estoque de R\$ 993,4 milhões, 24% menor aos R\$ 1.315 milhões apresentados em 2018, sendo 89% dos imóveis a comercializar no curto prazo.

Empréstimos e financiamentos

O endividamento líquido da companhia reduziu em 7% em relação a 2018.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido passou de R\$ 99,2 milhões em 2018 para -R\$ 289,6 milhões em 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**10.2 Comentário dos diretores****a) Resultado das operações da Companhia:**

Atualmente, nossas receitas decorrem principalmente da incorporação e venda de imóveis.

O VGV contratado em 2019 foi de R\$ 232,2 milhões, representando um acréscimo de 12% em relação ao total de vendas do ano anterior.

Os distratos totalizaram R\$ 75,0 milhões em 2019.

b) Variações das receitas atribuíveis a de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:

As receitas de vendas são atualizadas pela variação dos índices de inflação do mercado de construção civil e índice geral de preços de mercado. Esta atualização segue os contratos de vendas firmados em longo prazo contemplando os seguintes indexadores: Índice Nacional da Construção Civil - INCC durante a fase de construção do projeto e Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, após a data de entrega das chaves das unidades. Em alguns casos, são assinados contratos de compra e venda com alienação fiduciária, constando juros efetivos pela tabela price no valor de 12% a.a. para o saldo remanescente após a entrega das chaves.

Além disso, alterações no volume de lançamentos de novos projetos podem gerar variações significativas das receitas da Companhia.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor:

O setor de construção civil é sensível a variações da taxa de inflação, pois reduzem a atividade econômica, os investimentos e o consumo. A evolução do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) representa a variação dos custos de construção, podendo afetar a rentabilidade do setor.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs



10.3. Eventos relevantes e impactos nas demonstrações financeiras e resultados da Companhia:

Não houve nenhum evento que tenha trazido impacto relevante ao resultado da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4 Comentário dos diretores****a) Mudanças significativas nas práticas contábeis**

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não aplicável

c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Segue íntegra do parecer do auditor:

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Aos:

Acionistas e Administradores da

João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial

Rio de Janeiro - RJ

1. Abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da **João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da **João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial** ("Companhia"), pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para Abstenção de Opinião", não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**2. Base para abstenção de opinião*****Plano de recuperação judicial e continuidade operacional da Companhia***

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 36 às demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia ajuizou o pedido de Recuperação Judicial em 27 de abril de 2020, junto à Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Nos termos da Lei 11.101/2005, a Companhia protocolou o plano de recuperação judicial em 27 de julho de 2020, contendo a discriminação dos meios de recuperação a serem empregados, a demonstração de sua viabilidade econômica e a avaliação dos seus bens e ativos. O referido plano de negócio tem como objetivo reestabelecer seu equilíbrio econômico-financeiro, finalizar as obras que estão em andamento e honrar os compromissos assumidos pela Companhia e inclui as alternativas para a captação de recursos necessários à operação e os fluxos de caixa projetados para os próximos exercício. Ainda relata-se que a Companhia: (i) está aguardando a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC) para aprovação do referido plano, que será oportunamente convocada em data ainda a ser definida pelo juiz responsável pela recuperação judicial; (ii) apresentou prejuízo líquido do exercício corrente e passivo a descoberto consolidados de R\$396.009 mil e R\$179.848 mil, respectivamente (em 31/12/2018 o prejuízo líquido do exercício e o patrimônio líquido consolidado eram de R\$449.555 mil e R\$182.277 mil; (iii) a Companhia tem vivenciado questões de mercado com a pandemia do COVID-19 desde março/2020, as quais trazem maior indefinição sobre o comportamento e os consequentes reflexos para o seu negócio para à respectiva aprovação do plano de recuperação pela AGC; (iv) apresentou o refazimento das suas demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2018 motivado por ajustes contábeis que se fizeram necessários, indica incertezas sobre a capacidade de os seus sistemas de controles internos capturarem ajustes pertinentes para a sua adequação; e (v) portanto, considerando-se esse conjunto de elementos e a amplitude envolvida no contexto das demonstrações contábeis, que remete-lhes a um cenário de incertezas, as circunstâncias não nos permitem neste momento opinar que o pressuposto de continuidade e a correspondente base para a sua elaboração do exercício corrente são apropriadas.

3. Ênfase***Reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle***

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2, às demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela entidade, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento manifestado pela CVM no Ofício Circular/CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

4. Outros assuntos***(i) Demonstração do valor adicionado***

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Fomos contratados para examinar a Demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS. Não expressamos uma opinião sobre essa Demonstração do valor adicionado (DVA), pois, devido à relevância dos assuntos descritos na seção acima intitulada “Base para Abstenção de Opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essa Demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

(ii) Demonstrações contábeis do exercício anterior findo em 31/12/2018

Os auditores anteriores foram contratados para examinar as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, ora reapresentadas da **João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial** (“Companhia”), que compreenderam o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) dos fluxos de caixa, bem como da informação suplementar da Demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo naquela data. Os referidos auditores independentes expressaram uma abstenção de opinião em 02 de outubro de 2020, basicamente motivados pelos mesmos assuntos por nós descritos no parágrafo 2 acima. Ainda, esses auditores anteriores destacaram no tópico “outros assuntos” o refazimento das demonstrações contábeis da Companhia do exercício findo 31/12/2018, como demonstrado na nota explicativa 2.6.

5. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

6. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais do relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e de suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração dessas demonstrações contábeis.

7. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e a de emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido aos assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis.

Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2021.

Luiz Cláudio Fontes
Contador CRC 1RJ-032.470/O-9

RSM Brasil Auditores Independentes - Sociedade Simples
CRC 2SP-030.002/O-7 “S” – RJ



10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



10.5 Políticas contábeis críticas da Companhia (inclusive estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira:

A Companhia segue as orientações da OCPC 04 para determinar quando os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade das unidades imobiliárias vendidas são transferidos aos compradores. Essa determinação requer um julgamento significativo. Para esse julgamento, a Companhia avaliou as discussões dos temas efetuados no âmbito de um Grupo de Trabalho coordenado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), culminando com a apresentação ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), de minuta da Orientação CPC 04, a qual foi por ele aprovada e norteou a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária no Brasil.

Caso a OCPC 04 não tivesse sido emitida e a conclusão tivesse sido de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade das unidades imobiliárias não sejam transferidos continuamente aos compradores ao longo da construção do empreendimento de incorporação imobiliária, os maiores impactos seriam a redução do patrimônio líquido e do lucro líquido do exercício de forma transitória, uma vez que o reconhecimento da receita e dos correspondentes custos e impostos se daria por ocasião da entrega das chaves.

Incorporação imobiliária

Nas vendas de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que não mais estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação, foram observados os procedimentos e normas estabelecidos pelo CPC 30 - Receitas para o reconhecimento da receita de venda de bens com a transferência continuada dos riscos e benefícios mais significativos inerente à sua propriedade. O enquadramento dos contratos de venda dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma foi efetuado com base na Orientação OCPC 04, a qual norteou a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras. A partir das referidas normas e levando também em consideração os procedimentos contábeis aplicáveis previstos pela Orientação OCPC 01 (R1) - Entidades de Incorporação Imobiliária e pela Resolução nº 963 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), os seguintes procedimentos foram adotados:

- a) o custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado;
- b) é apurado o percentual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno), em relação ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado sobre a receita das unidades vendidas, ajustada segundo as condições dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas a serem reconhecidas;
- c) os montantes das receitas de vendas apuradas, incluindo a atualização monetária, líquido das parcelas já recebidas, são contabilizados como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, quando aplicável;
- d) o valor justo da receita das unidades vendidas em construção é calculado a valor presente com base na taxa de juros para remuneração de títulos públicos indexados pelo IPCA, entre o momento da assinatura do contrato e a data prevista para a entrega das chaves do imóvel pronto ao promitente comprador, a partir de quando sobre o contas a receber

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

passará a incidir juros de 12% ao ano acrescido de atualização monetária. A taxa de juros para remuneração de títulos públicos indexados pelo IPCA é compatível com a natureza, o prazo e os riscos de transações similares em condições de mercado. Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros são incorporados ao novo valor justo para determinação da receita a ser apropriada, sobre o qual será aplicado o POC.

O encargo relacionado com a comissão de venda é de responsabilidade do adquirente do imóvel, não incorporando o preço de venda. Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo para conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e estão refletidas no resultado no período em que a administração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram a revisão.

Os valores recebidos por vendas de unidades não concluídas dos empreendimentos lançados que ainda estejam sob os efeitos da correspondente cláusula resolutiva constante em seu memorial de incorporação, são classificados como adiantamento de clientes. Nas vendas de unidades concluídas, a receita de venda dos bens é reconhecida no momento da "entrega das chaves", quando os riscos e benefícios mais significativos inerente à sua propriedade são transferidos. Após a entrega das chaves das unidades comercializadas, a atualização monetária do contas a receber passa a ser calculada pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e passa a incidir juros de 12% ao ano, apropriados de forma pro rata temporis. Nessa fase, a atualização monetária e os juros passam a ser registrados como receita financeira usando o método da taxa efetiva de juros e não mais integra a base para determinação da receita de vendas.

Prestação de serviços

A sociedade controladora vende serviços de administração de obra para as suas controladas. A receita remanescente nas demonstrações financeiras consolidadas corresponde à parcela não eliminada na consolidação proporcional de sociedades controladas em conjunto. Receitas decorrentes da prestação de serviços imobiliários são reconhecidas na medida em que os serviços são prestados, usando o método linear de reconhecimento da receita na proporção dos gastos incorridos no empreendimento. Consistem basicamente em quantias recebidas com relação à atividade de administração de construção para terceiros, administração técnica e administração de bens imóveis.

Provisões Para Contingências

A Companhia reconhece provisão para causas fiscais, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs



10.6 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

Não se aplica.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados



10.7 Comentário sobre itens não evidenciados

Não se aplica.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios**10.8 Principais elementos do plano de negócios da Companhia:**

Nossas vendas contratadas em 2019 aumentaram 12% em relação a 2018, totalizando R\$ 232,2 milhões.

Nos próximos anos, a empresa continuará dedicando esforços para a redução de seus estoques e adequação da estrutura.

a) Aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Não relevante.

b) Novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços)

Não relevante.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante



10.9 Outros fatores com influência relevante

Não se aplica.